

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5249/2548

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมโนบุรี

นายชัชชัย แซ่ไคว่

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, มาตรา 65

จำเลยนำเมทแอมเฟตามีนซึ่งผสมแป้งเหนียวจำนวน 1 ถุง มาใส่แท่งพลาสติกซึ่งที่ปลายแท่งมีอักษรดับเบิ้ลยูวายแล้วกดอัดจนเป็นเม็ด ย่อมเป็นการผสม ปُرุงแปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปเมทแอมเฟตามีน ถือได้ว่าเป็นการผลิตเมทแอมเฟตามีนตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 แล้ว ทั้งการผลิตเมทแอมเฟตามีนนั้นกฎหมายก็แยกเป็นการผลิตโดยมิได้มีเจตนาเพื่อจำหน่ายและผลิตเพื่อจำหน่ายโดยกำหนดโทษหนักเบาต่างกัน แม้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยมีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้โทษ การกระทำของจำเลยก็เป็นการผลิตตามบทบัญญัติดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 67, 97, 102 ป.อ. มาตรา 91 วรรคกลาง และเพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ และรับว่าเคยต้องโทษและพ้นโทษมาแล้วจริง

ตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 65 วรรคหนึ่ง, 67 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นบทหนักตาม ป.อ. มาตรา 90 จำคุกตลอดชีวิต เมื่อลงโทษจำเลยถึงจำคุกตลอดชีวิตแล้วจึงไม่อาจเพิ่มโทษได้อีก ตาม ป.อ. มาตรา 51 จำเลยให้การรับสารภาพฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และทางนำสืบของจำเลยพอเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี กรณีมีเหตุบรรเทาโทษตาม ป.อ. มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 33 ปี 4 เดือน ตาม ป.อ. มาตรา 53 ธิบของกลาง คำขอและข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), 67 (ที่แก้ไขใหม่) ให้จำคุก 8 ปี เพิ่มโทษตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 กึ่งหนึ่ง เป็นจำคุก 12 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 ปี ไม่ริบแห่งพลาสดิกของกลางโดยให้คืนแก่เจ้าของ ข้อหาผลิตเมทแอมเฟตามีนให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 คำว่า "ผลิต" หมายความว่า เพาะ ปลูก ทำ ผสม ปรง แปรรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วย เมื่อ
จำเลยนำเมทแอมเฟตามีนมาผสมแบ่งเหนียวแล้วนำมากดอัดด้วยอุปกรณ์ให้เป็นเม็ด
ย้อมเป็นการผสม ปรง แปรรูปหรือเปลี่ยนรูปเมทแอมเฟตามีน จึงถือได้ว่าเป็น
การผลิตเมทแอมเฟตามีนตามความหมายของ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 4 แล้ว ทั้งการผลิตเมทแอมเฟตามีนนั้นกฎหมายก็แยกเป็นการผลิต
โดยมิได้มีเจตนาเพื่อจำหน่ายและผลิตเพื่อจำหน่ายโดยกำหนดโทษหนักเบาต่างกัน
แม้ข้อเท็จจริงคดีนี้ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้โทษ การกระ
ทำของจำเลยก็เป็นการผลิตตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), 65 วรรคหนึ่ง (เดิม) 67 (ที่แก้ไขใหม่) เป็นกรรมเดียว
ผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่ง
เป็นบทหนักที่สุดตาม ป.อ. มาตรา 90 จำคุกตลอดชีวิต เมื่อลงโทษจำคุกจำเลย
ตลอดชีวิตแล้วจึงไม่อาจเพิ่มโทษได้อีกตาม ป.อ. มาตรา 51 จำเลยให้การรับสารภาพ
ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและทางนำสืบของจำเลย
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง กรณีมีเหตุบรรเทาโทษจึงลดโทษให้จำเลยตาม
ป.อ. มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 53 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลย 33 ปี 4 เดือน
ริบแห่งพลาสติกของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ชาลี ทัพภวิมล-สมชาย จุลนิติ-มานะ ศุภวิริยกุล)

ศาลจังหวัดมีนบุรี - นายกฤษณา รัตนสิน

ศาลอุทธรณ์ - นายเฉลิมชัย จารุไพบูลย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ